

DATENSCHUTZHINWEIS LEPITT GMBH

Der Schutz der personenbezogenen Daten der Mitwirkenden/Auftretenden in unseren audiovisuellen Angeboten, insbesondere dem Format Bühnchen (siehe unten) und der Nutzer unserer Internetseiten ist uns, der LePitt GmbH, Kyffhäuserstr. 15, 50674 Köln (nachfolgend „LePitt“), ein besonders wichtiges Anliegen. Daher informieren wir Dich nachfolgend eingehend über Datenschutz und Verarbeitungsvorgänge und kommen damit zugleich unseren gesetzlichen Pflichten, insb. aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679, nachfolgend „DSGVO“) nach. Soweit wir entweder allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheiden, umfasst dies vor allem die Pflicht, Dich transparent über Art, Umfang, Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage(n) der Verarbeitung zu informieren. Daher erfährst Du im Rahmen dieses Datenschutzhinweises

- warum wir Deine personenbezogenen Daten verarbeiten dürfen;
- zu welchem Zweck Deine personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
- ob Du verpflichtet bist, bestimmte Informationen mitzuteilen;
- wie lange Deine personenbezogenen Daten gespeichert werden;
- ob es weitere Empfänger Deiner personenbezogenen Daten gibt;
- ob beabsichtigt ist, Deine personenbezogenen Daten in andere Länder zu übermitteln;
- ob Dein Nutzungsverhalten analysiert wird und
- welche Rechte Du hinsichtlich der Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten hast.

Dieser Datenschutzhinweis gilt für die Nutzung unserer unter dem Link www.lepitt.de abrufbaren Internetseiten, nebst Unterseiten (nachfolgend zusammenfassend „Internetseiten“), sowie allen weiteren von uns betriebenen Internetangeboten, von denen aus auf diesen Datenschutzhinweis verwiesen wird.

Um Dir eine bestmögliche Übersicht und einen schnellen Zugriff auf die von Dir gesuchten Informationen betreffend den Schutz Deiner persönlichen Daten zu ermöglichen, ist dieser Datenschutzhinweis modular aufgebaut. Er besteht aus einem allgemeinen Teil betreffend jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten und Verarbeitungssituationen, die bei jedem Aufruf unserer Internetseiten relevant sind (A. Allgemeiner Teil) und einem besonderen Teil, dessen Inhalt sich jeweils nur auf die dort angegebene konkreten Verarbeitungssituation mit Bezeichnung des jeweiligen Angebotes oder Produktes bezieht, insb. die Nutzung von Aufzeichnungen/ audiovisuellen Beiträgen von Auftritten im Bühnchen und/ oder generell von aufgezeichneten audiovisuellen Beiträgen (B. Besonderer Teil).

A. Allgemeiner Teil

Nachfolgend informieren wir Dich im Allgemeinen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und Verarbeitungsvorgänge, die bei jedem Aufruf unserer Internetseiten relevant sind.

1. Begriffsbestimmungen

Entsprechend Art. 4 DSGVO liegen diesem Datenschutzhinweis folgende Begriffsbestimmungen zugrunde:

- Personenbezogene Daten (Art. 4 Ziff. 1 DSGVO)
Bei „personenbezogenen Daten“ handelt es sich um all solche Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, wenn sie direkt oder indirekt, insb. mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

- **Betroffene Person (Art. 4 Ziff. 1 DSGVO)**
Eine „betroffene Person“ ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
- **Verarbeitung (Art. 4 Ziff. 2 DSGVO)**
Als „Verarbeitung“ wird jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung bezeichnet.
- **Einschränkung der Verarbeitung (Art. 4 Ziff. 3 DSGVO)**
Eine „Einschränkung der Verarbeitung“ meint die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
- **Profiling (Art. 4 Ziff. 4 DSGVO)**
Unter „Profiling“ ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten zu verstehen, die darin besteht, dass diese verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insb. um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlichen Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
- **Pseudonymisierung (Art. 4 Ziff. 5 DSGVO)**
„Pseudonymisierung“ bedeutet die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass diese ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
- **Verantwortlicher (Art. 4 Ziff. 5 DSGVO)**
„Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Recht der Europäischen Union oder das Recht ihrer Mitgliedsstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche bzw. können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht ihrer Mitgliedsstaaten vorgesehen werden.
- **Auftragsverarbeiter (Art. 4 Ziff. 7 DSGVO)**
„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

- Empfänger (Art. 4 Ziff. 9 DSGVO)
Unter „Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle zu verstehen, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrages nach dem Recht der Europäischen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
- Dritter (Art. 4 Ziff. 10 DSGVO)
„Dritter“ meint eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
- Einwilligung (Art. 4 Ziff. 11 DSGVO)
„Einwilligung“ der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbeurkundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
- Aufsichtsbehörde (Art. 4 Ziff. 21 DSGVO)
„Aufsichtsbehörde“ ist eine von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gem. Art. 51 DSGVO eingerichtete unabhängige staatliche Stelle.

2. Verantwortliche Person

Die für die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die LEPITT, die Du wie nachstehend erreichst:

LePitt GmbH
Kyffhäuserstr. 15
50674 Köln

Telefon: +49 (0)151 54791749
E-Mail: hallo@lepitt.de

Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen entnimmst Du bitte den Angaben im Impressum auf unserer Internetseite unter dem Link <https://www.lepitt.de/>

3. Aufsichtsbehörde

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, die Du wie nachstehend erreichst:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40231 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211.38424-0
Telefax: +49 (0)211.424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

4. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Nach bestehender Rechtslage ist grds. jedwede Verarbeitung personenbezogener Daten verboten und nur dann ausnahmsweise erlaubt, wenn

- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
der Betroffene freiwillig, in informierter Weise und unmissverständlich durch eine Erklärung oder eine sonstige eindeutige bestätigende Handlung zu verstehen gegeben hat, dass er mit der Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke einverstanden ist oder
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Betroffene ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf die Anfrage des Betroffenen erfolgen oder
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, welcher der Verantwortliche unterliegt, wie etwa einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht oder
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d DSGVO
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen des Betroffenen oder einer anderen natürlichen Person zu schützen oder
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO
die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde oder
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten, insb. rechtlicher oder wirtschaftlicher Art, erforderlich ist, sofern nicht die gegenläufigen Interessen oder Rechte des Betroffenen überwiegen, insb. dann, wenn es sich bei diesem um einen Minderjährigen handelt.

Auch die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf solche Informationen, die bereits in der Endeinrichtung des Endnutzers gespeichert sind, sind nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei digitalen Diensten (nachfolgend „TDDDG“) nur dann ausnahmsweise erlaubt, wenn

- § 25 Abs. 1 TDDDG
der Endnutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen entsprechend Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO darin eingewilligt hat oder
- § 25 Abs. 2 Nr. 1 TDDDG
der alleinige Zweck die Durchführung der Übertragung einer Nachricht über ein öffentliches Telekommunikationsnetz ist oder
- § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG

wenn die Speicherung oder der Zugriff unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst überhaupt zur Verfügung stellen kann.

5. Datenlöschung und Speicherdauer

Für die von uns vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge geben wir nachfolgend jeweils an, wie lange die Daten bei uns gespeichert und wann sie gelöscht oder gesperrt werden. Soweit nachfolgend keine ausdrückliche Speicherdauer angegeben wird, werden Deine personenbezogenen Daten gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck oder die Rechtsgrundlage für die Speicherung entfällt. Eine Speicherung Deiner Daten erfolgt grds. auf unseren Servern auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, vorbehaltlich einer ggf. im Einzelfall erfolgenden Weitergabe im Rahmen der Zusammenarbeit mit Auftragsdatenverarbeitern oder Drittgesellschaften in Drittländern.

Eine Speicherung kann jedoch auch über die angegebene Zeit hinaus im Falle einer etwaig drohenden Rechtsstreitigkeit mit Dir oder eines anderweitigen rechtlichen Verfahrens erfolgen oder wenn die Speicherung durch gesetzliche Vorschriften, denen wir als Verantwortlicher unterliegen, wie etwa der Aufbewahrung von Unterlagen und Aufbewahrungsfristen nach § 257 Handelsgesetzbuch (nachfolgend „HGB“) oder § 147 Abgabenordnung (nachfolgend „AO“) vorgesehen ist. Wenn eine durch die gesetzlichen Vorschriften jeweils vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, erfolgt eine Sperrung oder Löschung der personenbezogenen Daten, es sei denn, dass eine weitere Speicherung der Daten durch uns erforderlich ist und dafür eine Rechtsgrundlage besteht.

6. Datensicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Deine Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik, der Implementierungskosten und der Natur, des Umfangs, des Kontextes und des Zwecks der Verarbeitung sowie der bestehenden Risiken einer Datenpanne, inklusive deren Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen für den Betroffenen. Die von uns ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

7. Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern

Sofern und soweit wir zur Abwicklung unseres Geschäftsverkehrs auf externe in- oder ausländische Dienstleister zurückgreifen, werden diese von uns stets sorgfältig ausgewählt. Entsprechende Dienstleister werden ausschließlich nach unserer Weisung tätig und wurden entsprechend Art. 28 DSGVO vertraglich dazu verpflichtet, alle geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen ihrerseits einzuhalten. Jede etwaige Weitergabe, etwa zu werblichen Zwecken, geschieht ausschließlich auf der Grundlage bestehender Auftragsverarbeitungsverhältnisse.

8. Weitergabe von personenbezogenen Daten in Drittländer

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen können Deine personenbezogenen Daten an Drittgesellschaften weitergegeben oder offengelegt werden. Diese können sich im Einzelfall auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, mithin in Drittländern befinden. Eine solche Verarbeitung erfolgt indes ausschließlich auf Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. b oder lit. f jeweils i.V.m. Art. 44 ff. DSGVO zur Erfüllung der vertraglichen und geschäftlichen Verpflichtungen und zur Pflege Deiner Geschäftsbeziehung zu uns.

Einigen Drittländern bescheinigt die Europäische Kommission durch sog. „Angemessenheitsbeschlüsse“ einen Datenschutz, der dem Standard des Europäischen Wirtschaftsraums vergleichbar ist. Eine Liste dieser Länder sowie eine Kopie der Angemessenheitsbeschlüsse findest Du unter diesem Link

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

In anderen Drittländern, in die ggf. personenbezogene Daten übertragen werden, herrscht aber unter Umständen wegen fehlender gesetzlicher Bestimmungen kein durchgängig hohes Datenschutzniveau. Sofern und soweit dies der Fall ist, achten wir darauf, dass der Datenschutz ausreichend gewährleistet ist. Möglich ist dies über bindende Unternehmensvorschriften, Standard-Vertragsklauseln der Europäischen Kommission zum Schutz personenbezogener Daten gem. Art. 46 Abs. 1 u. 2 lit. c DSGVO, Zertifikate oder anerkannte Verhaltenskodizes.

9. Keine automatische Entscheidungsfindung

Wir haben nicht die Absicht, von Dir erhobene personenbezogene Daten für ein Verfahren zur automatischen Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling zu verwenden.

10. Keine Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir den Abschluss von Verträgen mit uns nicht davon abhängig machen, dass Du uns zuvor personenbezogene Daten bereitstellst. Für Dich besteht auch grds. keine gesetzliche und/oder vertragliche Verpflichtung, uns Deine personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Jedoch kann es sein, dass wir bestimmte Angebote in diesem Fall nur eingeschränkt oder gar nicht erbringen können, wenn Du die dafür erforderlichen Daten nicht bereitstellst. Sofern dies im Rahmen der von uns angebotenen Dienste ausnahmsweise der Fall sein sollte, wirst Du gesondert darauf hingewiesen.

11. Gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung bestimmter Daten

Unter Umständen können wir im Einzelfall einer besonderen gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung unterliegen, die rechtmäßig verarbeiteten personenbezogenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO Dritten, insb. öffentlichen Stellen bereitzustellen.

12. Verschlüsselte Datenübertragung

Unsere Internetseiten nutzen aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie etwa Anfragen, die Du an uns sendest, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennst Du daran, dass der Beginn der Adresszeile des von Dir verwendeten Internetbrowsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Symbol eines Schlosses in der Zeile des von Dir verwendeten Internetbrowsers. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Du an uns übermittelst, nicht von Dritten mitgelesen werden.

13. Deine Rechte

Deine Rechte als Betroffener bezüglich Deiner verarbeiteten personenbezogenen Daten kannst Du uns gegenüber als verantwortliche Stelle unter den unter Ziff. A.2 angegebenen Kontaktdaten jederzeit geltend machen.

- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Du hast das Recht, Auskunft über Deine von uns verarbeiteten Daten zu verlangen, insb. über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Deine Daten offengelegt

wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Deiner Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten.

- **Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)**
Du hast das Recht, die unverzügliche Berichtigung Dich betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Dir das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten auch mittels einer ergänzenden Erklärung verlangen.
- **Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)**
Du hast das Recht, von uns zu verlangen, dass Dich betreffende personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern bspw. diese für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, für welche sie nicht mehr notwendig sind und soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nicht erforderlich ist.
- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)**
Du hast das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung von Dich betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn bspw. deren Richtigkeit von Dir bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der betreffenden personenbezogenen Daten zu überprüfen.
- **Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)**
Du hast das Recht, die Dich betreffenden personenbezogenen Daten, die Du uns bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Ebenso hast Du das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, dem die personenbezogenen Daten zuvor bereitgestellt wurden, zu übermitteln. Dabei hast Du das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch umsetzbar ist.
- **Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)**
Du hast das Recht, aus Gründen, welche sich aus Deiner Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Dich betreffenden personenbezogenen Daten, die auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dasselbe gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling. Im Falle Deines Widerspruchs verarbeiten wir Deine personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für deren Verarbeitung nachweisen, welche Deine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Sofern und soweit personenbezogene Daten verwendet werden, um Direktwerbung zu betreiben, hast Du das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Dich betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprichst Du der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Darüber hinaus hast Du das Recht, aus Gründen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben, gegen die Dich betreffende Verarbeitung Dich betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

- **Recht auf Widerruf (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)**
Du hast das Recht, Deine einmal erteilte Einwilligung, d.h. Dein freiwilliger, in informierter Weise und unmissverständlich durch eine Erklärung oder eine sonstige eindeutige bestätigende Handlung verständlich gemachter Willen, dass Du mit der Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke einverstanden bist, jederzeit uns gegenüber zu widerrufen, falls Du eine solche erteilt hast. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht fortführen dürfen.
- **Beschwerde (Art. 77 DSGVO)**
Schließlich hast Du das Recht, Dich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zu beschweren, etwa bei der für uns zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde unter den unter Ziff. A.3. angegebenen Kontaktdaten.

14. Änderungen des Datenschutzhinweises

Infolge der Fortentwicklung des Datenschutzrechts sowie technologischer oder organisatorischer Veränderungen unseres Internetangebotes können zukünftig auch Änderungen sowohl an den von uns ergriffenen Maßnahmen zum Schutz Deiner Daten als auch an diesem Datenschutzhinweis erforderlich werden. Daher empfehlen wir Dir, Dir diesen von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen, um von solchen Änderungen zeitnah Kenntnis erlangen zu können. Dieser Datenschutzhinweis hat den Stand von Juli 2026.

B. Besonderer Teil

Nachfolgend informieren wir Dich über besondere Verarbeitungssituationen im Zusammenhang mit dem Zusammenwirken mit Dir im Rahmen der Herstellung audiovisueller Medien und der Nutzung unserer Internetseiten.

1. Funktionen

Informationen zu unserem Unternehmen und den von uns angebotenen Leistungen erhältst Du insb. auf unseren Internetseiten, bei deren Nutzung personenbezogene Daten von Dir verarbeitet werden.

2. Verarbeitung personenbezogener Daten

Bei der Nutzung unserer Internetseiten und der Erstellung und Auswertung audiovisueller Medien werden Kategorien nachfolgender personenbezogener Daten von uns erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet:

- **Technisch notwendige Protokolldaten**
Bei der informatorischen Nutzung unserer Internetseiten, also dem bloßen Betrachten ohne eine Registrierung und ohne, dass Du anderweitig Informationen mitteilst, werden die personenbezogenen Daten verarbeitet, die Dein Internetbrowser an den von unseren Internetseiten verwendeten Server übermittelt. Die nachfolgenden Daten sind technisch erforderlich, um Dir unsere Internetseiten anzuzeigen sowie deren Stabilität und Sicherheit zu

gewährleisten und werden daher auf unserem Webserver temporär und anonymisiert gespeichert. Es handelt sich dabei um Informationen über

- die Internetseite, von der aus unsere jeweilige Internetseite angefordert wurde (Referrer-URL);
 - den Namen der URL der jeweils angeforderten Internetseite;
 - Datum und Uhrzeit des Aufrufs der jeweiligen Internetseite;
 - die Beschreibung des Typs, Sprache und Version des verwendeten Internetbrowsers;
 - die IP-Adresse des anfragenden Rechners, die so verkürzt wird, dass ein Personenbezug nicht mehr herstellbar ist;
 - die übertragene Datenmenge;
 - das verwendete Betriebssystem
 - die Meldung, ob der Aufruf erfolgreich war (Zugriffsstatus(http-Statuscode));
 - die GMT-Zeitzonendifferenz.
- Kontaktaufnahme
- Sofern auf unseren Internetseiten ein Kontaktformular zur Verfügung gestellt wird, kannst Du dieses zur elektronischen Kontaktaufnahme mit uns nutzen. Bei Nutzung eines solchen Kontaktformulars werden die von Dir eingegebenen Daten, wie etwa Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Nachrichtentext und Zeitpunkt der Übermittlung verarbeitet.

Sofern Du per E-Mail Kontakt zu uns aufnimmst, werden die von Dir mitgeteilten Daten, wie etwa Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Nachrichtentext und Zeitpunkt der Übermittlung verarbeitet.

Solltest Du mittels Übersendung einer E-Mail mit uns in Kontakt treten möchten, weisen wir Dich ausdrücklich darauf hin, dass eine elektronische Kommunikation per E-Mail mit uns derzeit nur unverschlüsselt erfolgen kann. Daher kann eine unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte ebenso wenig ausgeschlossen werden, wie eine Veränderung des Inhaltes auf dem Übertragungswege. Aus diesem Grunde empfehlen wir Dir ausdrücklich, keine vertraulichen Informationen oder Anfragen per E-Mail an uns zu übersenden.

- Benachrichtigungen und Newsletter
- Sofern wir auf unsere Website diese vorsehen, kannst Du auf unserer Website unseren Newsletter abonnieren. Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. „Double-opt-in-Verfahren“, d.h. dass wir Dir nach Deiner entsprechenden Anmeldung eine E-Mail an die von Dir angegebene E-Mail-Adresse senden, in der wir Dich um Bestätigung bitten, dass Du Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse bist und den Erhalt der Benachrichtigungen oder des Newsletters wünschst. Wenn Du Deine Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigst, werden Deine Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Deine eingesetzte IP-Adresse sowie die Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck dieses Verfahrens ist es, Deine Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Deiner persönlichen Daten aufklären zu können.

Deine Einwilligung in die Übersendung des Newsletters kannst Du jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf kannst Du durch einen Klick auf den in jedem Newsletter bereitgestellten Link oder durch eine Nachricht an unter Ziff. A.2. angegebenen Kontaktdaten erklären.

Pflichtangabe für die Übersendung von Benachrichtigungen sowie Newsletter ist allein Deine E-Mail-Adresse. Nach Deiner Bestätigung speichern wir Deine E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung der gewünschten Benachrichtigungen sowie des Newsletters.

- Erstellung von Audiovisuellen Beiträgen durch LePitt
Wenn Du bei der Erstellung audiovisueller Beiträgen bei uns mitgewirkt hast, beispielsweise in Form eines Auftritts bei uns im Bühnchen, und wir entscheiden, dass wir die von Dir erstellten Aufnahmen wie mit Dir bei Erstellung der Aufnahmen vereinbart zu dem jeweils vereinbarten Zweck nutzen, so werden diese Aufnahme auf Grundlage der getroffenen vertraglichen Vereinbarung, Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, für die festgelegte Dauer ihrer jeweiligen Nutzung gespeichert und wie vereinbart genutzt.
Bei den Daten handelt es sich dann um die Aufnahmen von Dir sowie den Ort und den Zeitpunkt der Aufnahmen sowie die von Dir im Rahmen der Erstellung der Aufnahmen mitgeteilten persönlichen Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer).
Eine Weitergabe der Daten erfolgt in Form einer Verbreitung über unsere Kanäle in den sozialen Medien sowie je nach Einzelfall durch eine zwischen und vereinbarte Übertragung der bei uns liegenden Rechte an dem jeweiligen Beitrag an Dritte zur weiteren Nutzung.

3. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten die vorstehend näher bezeichneten personenbezogenen Daten in Einklang mit den Vorschriften der DSGVO, den weiteren einschlägigen Datenschutzvorschriften und nur in dem jeweils erforderlichen Umfang. Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO beruht, stellen die genannten Zwecke zugleich unsere berechtigten Interessen dar.

Die Verarbeitung der technisch notwendigen Protokolldaten dient auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a oder f DSGVO statistischen Zwecken und der Verbesserung der Qualität unserer Internetseiten, insb. der Stabilität und Sicherheit der Verbindung.

Sofern auf unseren Internetseiten ein Kontaktformular zur Verfügung gestellt wird, erfolgt die Verarbeitung von darüber übermittelten Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, sofern Deine Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrages zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der Bearbeitung Deiner Anfrage auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO oder nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Deiner Einwilligung, falls diese abgefragt wurde.

Die Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit der Übersendung unseres Newsletters beruht auf unserem berechtigten Interesse an der Bearbeitung Deiner Anfrage auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO oder auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, sofern Du Deine Einwilligung erklärt hast.

Die Verarbeitung von Daten im Rahmen einer Kommunikation per E-Mail erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, sofern Deine Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrages zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der Bearbeitung Deiner Anfrage auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO oder nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Deiner Einwilligung, falls diese abgefragt wurde.

Die Verarbeitung von Daten im Rahmen der Nutzung mit Dir erstellten audiovisuellen Beiträge im Rahmen unserer Internetseiten, der sozialen Medien oder anderer Informations- und Mediendienste erfolgt in der Regel auf Grundlage eines Vertrags und daher von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Sofern Du auf unseren Internetseiten die Möglichkeit hast, Produkte über einen dort verfügbaren Online-Shop zu bestellen, erfolgt die Verarbeitung von Daten, die im Rahmen einer Bestellung erhoben wurden, auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung.

Sofern für die Verarbeitung der Daten die Speicherung von Informationen in Deiner Endeinrichtung oder der Zugriff auf Informationen, die bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind, erforderlich ist, ist § 25 Abs. 1 u. 2 TDDDG hierfür die Rechtsgrundlage.

4. Dauer der Datenverarbeitung

Deine Daten werden nur so lange verarbeitet, wie dies für die Erreichung der oben genannten Verarbeitungszwecke, wie etwa für die Dauer der Auswertung und Bereithaltung eines audiovisuellen Beitrags erforderlich ist, wofür die im Rahmen der Verarbeitungszwecke angegebenen Rechtsgrundlagen entsprechend gelten. Hinsichtlich der Nutzung und Speicherdauer von Cookies beachte bitte zusätzlich die unter nachstehender Ziff. B.5. aufgeführten Informationen.

5. Einsatz von Cookies

Auf unseren Internetseiten nutzen wir Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Deinem Endgerät von dem von Dir verwendeten Internetbrowser durch eine charakteristische Zeichenfolge zugeordnet und gespeichert werden und durch welche der Stelle, die das Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Dein Endgerät übertragen und daher keine Schäden anrichten. Sie dienen dazu, unsere Internetseiten insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver, also für Dich angenehmer zu machen.

Cookies können Daten enthalten, die eine Wiedererkennung des genutzten Endgerätes möglich machen. Teilweise enthalten Cookies aber auch lediglich Informationen zu bestimmten Einstellungen, die nicht personenbeziehbar sind. Cookies können einen Nutzer aber nicht direkt identifizieren.

Es wird zwischen sog. „Session-Cookies“, die wieder gelöscht werden, sobald Du Deinen Internetbrowser schließt und sog. „Persistenten-Cookies“, die über die einzelne Sitzung hinaus gespeichert werden, unterschieden. Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheidet man Cookies wiederum wie nachfolgend:

- **Technical Cookies**
sind zwingend erforderlich, um sich auf einer Internetseite zu bewegen, grundlegende Funktionen zu nutzen und die Sicherheit der Internetseiten zu gewährleisten. Diese sammeln weder Informationen über Dich zu Marketingzwecken noch speichern sie, welche Internetseiten Du besucht hast;
- **Performance Cookies**
sammeln Informationen darüber, wie Du unsere Internetseiten nutzt, welche Seiten Du besuchst und ob Fehler bei der Nutzung unserer Internetseiten auftreten. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die Dich identifizieren könnten. Alle in diesem Zusammenhang gesammelten Informationen sind anonym und werden nur verwendet, um unsere Internetseiten zu verbessern und herauszufinden, was die Nutzer unserer Internetseiten interessiert;

- Advertising/Targeting Cookies
dienen dazu, dem Nutzer einer Internetseite bedarfsgerechte Werbung auf der Internetseite oder Angebote von Dritten anzuzeigen und die Effektivität dieser Angebote zu messen. Derartige Cookies werden für maximal 13 Monate gespeichert;
- Sharing Cookies
dienen dazu, die Interaktivität unserer Internetseite mit anderen Diensten, wie etwa sozialen Netzwerken zu verbessern. Auch derartige Cookies werden für maximal 13 Monate gespeichert.

Rechtsgrundlage für Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Dir den ausdrücklich gewünschten Dienst zur Verfügung zu stellen, ist § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG. Jeder Einsatz von Cookies, der hierfür nicht zwingend technisch erforderlich ist, stellt eine Datenverarbeitung dar, die nur mit einer ausdrücklichen und aktiven Einwilligung Deinerseits gem. § 25 Abs. 1 TDDDG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erlaubt ist. Dies gilt insb. für die Verwendung von Performance-, Advertising- Targeting- oder Sharing-Cookies. Darüber hinaus geben wir Deine durch Cookies verarbeiteten personenbezogenen Daten nur dann an Dritte weiter, wenn Du zuvor nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt hast.

6. Analyse des Nutzungsverhaltens

Sofern wir die nachfolgend aufgeführten Analyse aktiv in unserer Internetpräsenz eingebunden haben, gelten dazu die jeweiligen Angaben:

- Google Analytics
Auf unseren Internetseiten nutzen wir Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nachfolgend „Google“), deren Muttergesellschaft die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ist. Zweck der Nutzung dieses Webanalysedienstes ist es, das Verhalten der Besucher unserer Internetseiten zu analysieren, um diese auf Grundlage der so gewonnen Statistiken und Berichte stetig zu verbessern und an die sich ändernden Bedürfnisse der Nutzer anzupassen.

Zu diesem Zweck verwendet Google Analytics Cookies sowie vergleichbare Technologien, die eine Wiedererkennung Deines Endgerätes ermöglichen. Die durch diese Technologien erhobenen Informationen über Deine Nutzung unserer Internetseiten werden in der Regel an einen Server von Google übertragen und dort gespeichert. Im Rahmen der Nutzung von Google Analytics verarbeiten wir insb. folgende Daten:

- Deine (gekürzte) IP-Adresse;
- aufgerufene Internetseiten und Verweildauer;
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs;
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Internetseite);
- verwendetes Endgerät, Betriebssystem und Browser;
- ungefähre Standort (abgeleitet aus der gekürzten IP-Adresse);
- Interaktionen mit unseren Internetseiten (z.B. Klicks auf den Registrierungsbutton oder auf Links zu unseren Ticketing-Partnern).

Zu Deinem Schutz haben wir in Google Analytics die IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Deine IP-Adresse von Google innerhalb der

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung um das letzte Oktett gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Google agiert als Auftragsverarbeiter und wir haben einen entsprechenden Vertrag gem. Art. 28 DSGVO mit Google geschlossen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen und die regelmäßig gekürzte IP-Adresse über Deinen Besuch auf unseren Internetseiten werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort verarbeitet. Dies stützt sich auf die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission gem. Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO. Google ist zudem unter dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert, das für zertifizierte Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet.

Die Erhebung und weitere Verarbeitung der Informationen erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Deiner Einwilligung. Der Widerruf Deiner Einwilligung ist jederzeit möglich, ohne dass davon die Zulässigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf berührt wird. Den Widerruf kannst Du am einfachsten über unser Consent-Manager-System durchführen.

Du kannst die Erfassung und Verarbeitung Deiner Daten durch Google Analytics darüber hinaus verhindern, indem Du das unter dem Link <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de> verfügbare Browser-Add-on herunterlädst und installierst. Bitte beachte, dass Du das Add-on neu installieren musst, wenn Du Deinen Browser oder Dein Gerät löschst, formatierst oder neu installierst.

Weiterführende Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics findest Du in der Datenschutzerklärung von Google unter dem Link <https://policies.google.com/privacy?hl=de> sowie in den unter dem Link <https://business.safety.google/adsprocessorterms/> abrufbaren Bedingungen zur Datenverarbeitung.

- Google Tag Manager

Auf unseren Internetseiten nutzen wir den Google Tag Manager, ein Organisationstool der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nachfolgend „Google“), deren Muttergesellschaft die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ist. Zweck der Nutzung ist die Möglichkeit, weitere Dienste, sog. „Tags“, z.B. für Analysezwecke zentral einbinden und verwalten können, ohne dass diese einzeln in den Quellcode der Internetseiten integriert werden müssen.

Über den Google Tag Manager selbst werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Er fungiert lediglich als „Verwalter“ für die eingebundenen Tags. Erst über diese Tags können Cookies gesetzt oder personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies erfolgt ausschließlich nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Deiner Einwilligung. Solange Du keine entsprechende Einwilligung erteilt hast, werden über den Google Tag Manager auch keine einwilligungspflichtigen Tags ausgelöst. Der Widerruf Deiner Einwilligung ist jederzeit möglich, ohne dass davon die Zulässigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf berührt wird. Den Widerruf kannst Du am einfachsten über unser Consent-Manager-System durchführen.

Soweit über eingebundene Tags eine Übermittlung personenbezogener Daten an Google in den USA erfolgt, stützt sich dies auf die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission gem. Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO. Google ist zudem unter dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert, das für zertifizierte Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet.

Weitere Informationen zum Google Tag Manager findest Du unter dem Link:
<https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de>.

7. Social Media

Zusätzlich zu unserem Internetangebot sind wir auf folgenden sozialen Netzwerken vertreten:

- TikTok
TikTok Technology Limited
The Sorting Office, Ropemaker Place
Dublin 2, D02 HD23
Irland

Unseren dortigen Auftritt findest Du unter diesem Link:

www.tiktok.com/@buehnchen

Weiterführende Informationen zum dortigen Datenschutz findest Du unter diesen Links:

<https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de>

<https://www.tiktok.com/legal/report/privacy?lang=de>

- Instagram
Instagram Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park
CA 94025, USA

Unseren dortigen Auftritt findest Du unter diesem Link:

<https://www.instagram.com/buehnchen>

Weiterführende Informationen zum dortigen Datenschutz findest Du unter diesem Link:

https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

- YouTube
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Irland

Unseren dortigen Auftritt findest Du unter diesem Link:

<https://www.youtube.com/@buehnchen>

Weiterführende Informationen zum dortigen Datenschutz findest Du unter diesem Link:

<https://policies.google.com/privacy?hl=de>

Für diese Informationsdienste greifen wir auf die technische Plattform und die Dienste der jeweiligen Anbieter zurück. Wir weisen Dich darauf hin, dass Du unsere Auftritte bei Social-Media-Plattformen und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzt. Dies gilt insb. für die Nutzung der interaktiven Funktionen, wie etwa Kommentieren, Teilen oder Bewerten. Beim Besuch unserer Auftritte erfassen die jeweiligen Anbieter der Social-Media-Plattformen u.a. Deine IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in Form von Cookies auf Deinem Endgerät vorhanden sind. Diese Informationen werden verwendet, um uns als Betreiber der Accounts statistische Informationen über die Interaktion mit uns zur Verfügung zu stellen.